

HANIPAH BINTI MD YUSOF

lwn

ABDUL KARIM BIN ALI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Aidi bin Haji Mokhtar (Pengerusi), YA Dato' Hj. Yusof Bin Musa (Panel), YA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), Pada 28hb. Mac 2018]

Kes Semakan No.: 10000-003-0114-2017

Peguam Pemohon:

Encik Mohd Hafizullah Bin Abdullah dari Tetuan Akbardin & Co.

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Semakan kes ini adalah atas permohonan dari Hanipah Binti Md Yusof merupakan Plaintiff kes di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dalam kes Mal No. 10100-099-0122-2016. Pemohon dalam Afidavit permohonannya bertarikh 10hb Oktober 2017 memohon supaya Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor menyemak terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang membenarkan Responden memberikan keterangan bertarikh 18hb September 2017 dalam kes Mal No. 10100-099-0122-2016 tersebut. Pemohon menyatakan bahawa

telah berlaku kekhilafan di dalam perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor tersebut iaitu:

- a) Yang Arif Hakim telah terkhilaf apabila memutuskan dan membenarkan Responden memberikan keterangan di dalam kes saman No. 10100-099-0122-2016, sedangkan Hakim Bicara terdahulu telah menolak pembelaan Responden dan/atau hak untuk memberikan keterangan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[2] Bagi melaksanakan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah demi kepentingan keadilan, kami merujuk kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012) di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor yang telah memberikan panduan menentukan sesuatu kes itu boleh disemak atau sebaliknya. Antara panduan yang diberikan ialah:

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[3] Oleh kerana proses semakan antaranya adalah untuk mengenalpasti samada berlakunya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan baik kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak, maka Kami telah memanggil dan menyemak fail/rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes Mal No. 10100-099-0122-2016.

[4] Berdasarkan semakan dan penilitian kami terhadap rekod prosiding tersebut, kami menemui dapatan-dapatan seperti berikut;

- a) Pemohon dan Responden kes yang disemak ini telah berkahwin pada 27hb Oktober 1978 di Negeri Kedah Darul Aman.
- b) Pemohon dan Responden telah bercerai dengan talak satu kali pertama pada 24hb April 2009 di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur.
- c) Pada 28hb Januari 2016, Pemohon telah memfailkan kes Mal No. 10100-099-0122-2016 di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam dan menjadikan Responden sebagai Defendan kes.
- d) Pada 16hb Ogos 2016, Responden telah memfailkan pembelaan dan tuntutan balasnya terhadap Pemohon. Pada 5hb September 2016, Pemohon telah memfailkan Jawapan Kepada Pembelaan dan Pembelaan Kepada Tuntutan Balas Responden.
- e) Kes tersebut mula dibicarakan pada 1hb Mac 2017 dengan soal balas terhadap Pemohon/Plaintif oleh Responden/Defendan. Keterangan utama Pemohon/Plaintif dan saksi-saksi Pemohon/Plaintif diberikan dengan menggunakan afidavit.
- f) Pemohon/Plaintif selesai mengemukakan semua keterangan bagi kesnya pada 18hb September 2017.
- g) Ketika Pemohon selesai mengemukakan semua keterangan bagi kesnya, Peguam Pemohon telah memberitahu mahkamah bahawa pada 5hb September 2016, Mahkamah telah memutuskan bahawa pembelaan Responden ditolak.

h) Namun demikian, ketika prosiding perbicaraan 18hb September 2017 tersebut, Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah menangguhkan perbicaraan ke tarikh 10hb Oktober 2017 untuk mengemukakan semua keterangan bagi kesnya.

[5] Berdasarkan penelitian kami terhadap Rekod Prosiding kes, kami mendapati Hakim Bicara telah menjalankan perbicaraan kes ini selaras dengan peruntukan undang-undang. Pernyataan Pemohon didalam Affidavitnya yang menyatakan;

“Yang Arif Hakim telah terkhilaf apabila memutuskan dan membenarkan Responden memberikan keterangan di dalam kes saman No. 10100-099-0122-2016, sedangkan Hakim Bicara terdahulu telah menolak pembelaan Responden dan/atau hak untuk memberikan keterangan.”

Adalah suatu pernyataan yang tidak berasas kerana setelah kami meneliti rekod prosiding kes saman No. 10100-099-0122-2016, kami tidak menemui keputusan atau pun perintah diberikan oleh mahkamah pada 5hb September 2016 yang menyatakan bahawa pembelaan Responden dan/atau hak untuk memberikan keterangan ditolak atau tidak dibenarkan.

[6] Seterusnya, setelah kami meneliti kepada catatan bicara Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 5hb September 2016, dalam keputusannya, Hakim Bicara hanya menyebutkan;

“Kes ditangguhkan pada 8.12.2016 jam 11.00 pagi untuk BICARA. Kos dikenakan kepada defendan. Keterangan Plaintiff secara affidavit.”

[7] Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, Kami mendapati tiada kekehilafan Hakim Bicara telah berlaku ketika Yang Arif Hakim memanggil atau membenarkan Responden memberikan keterangan di dalam kes saman No. 10100-099-0122-2016 setelah Pemohon selesai mengemukakan semua keterangan bagi kesnya. Oleh yang demikian, Kami berpendapat tindakan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor tersebut adalah selaras dengan kehendak Undang-undang seksyen 126 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan setelah menyemak rekod kes Mal No. 10100-099-0122-2016, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan seperti yang berikut:-

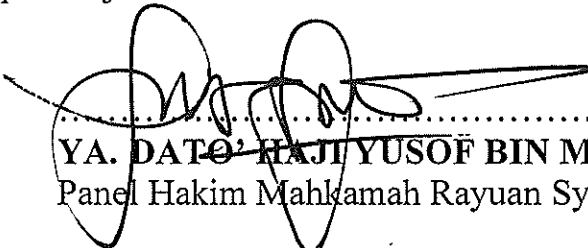
[1] Permohonan Semakan Pemohon ditolak;

[2] Pemohon diperintahkan membayar kos dalam kausa bagi permohonan semakan ini kepada Responden sebanyak RM 1,500.00

Dibaca dan ditandatangani oleh:-


.....
1. **YAA. DATO' HAJI AIDI BIN HAJI MOKHTAR**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
2. **YA. DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
3. **Y.A TUAN SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 